



PUTUSAN
Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MULIA BONGSO, WNI, Swasta, NIK. 3172010301470003 berkedudukan di Jalan. Pluit Timur Blok F2 UTR / 8, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Parlindungan Siburian, SH, MH, Narumi Bungas Gazali, SH, MKN, dan Erfan Hidayat Syar, SH, para advokat pada Kantor Hukum "SIBURIAN & REKAN" beralamat di Jl. Tulodong Atas No. 10 Senopati, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan dengan register nomor 2121/Daf/2025 tanggal 26 Mei 2025, sebagai **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ;

Lawan:

PT UBUD HOT STONE, bertempat tinggal di Jl. Raya Ir. Sutami Gang Pura Beji, Kemenuh, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali , dalam hal ini diwakili oleh Andrey Skirpachev bertindak selaku Direktur PT Hot Stone dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fadhly Wicaksono, S.H.,M.H Dkk Para Advokat & Konsultan Hukum pada FAW Law Office yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No 49 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 yang telah didaftarkan dengan register nomor 2132/Daf/2025 tanggal 26 Mei 2025 sebagai **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 5 Mei 2025 dalam Register Nomor 587/Pdt.G/2025/PN
Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswatra yang menguasai dan pemegang hak sewa atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali yang perolehan hak sewanya berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah No. 19 tertanggal 03-09-2013 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali dengan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
2. Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2019 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia berkedudukan di Kota Gianyar, Bali, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 03-09-2019 yang dibuat oleh Notaris Nengah Renaya, SH, SP, MKn berkedudukan di Gianyar yang mana pemodalnya merupakan warganegara asing berkewarganegaraan Rusia;
3. Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya berkeinginan untuk membuat sebuah tempat lokasi pariwisata di daerah Bali sehingga bermaksud untuk mencari lokasi tanah yang akan disewakan dan direncanakan akan dilakukan pembangunan untuk menjadi lokasi tempat wisata oleh karenanya untuk proses pencarian lokasi tanah yang akan disewakan maka Tergugat meminta bantuan jasa dari Ibu Dyas besertra kawan kawan sebagai perantara yang selanjutnya Ibu Dyas dkk menghubungi serta menemui Penggugat untuk membicarakan keinginan Tergugat untuk menyewa lokasi tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan kemudian Penggugat dipertemukan dengan Mr. Skripacher Andrey selaku Direktur;
4. Bahwa setelah melalui pembicaraan akhirnya para pihak tersebut membuat kesepakatan untuk Penggugat mengalih sewakan kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (untuk selanjutnya disebut sebagai "OBYEK") mulai dari tanggal 05-05-2021 sampai dengan 03-09-2043 dengan harga sewa senilai **Rp. 14.000.000.000,-** (empat belas milyar rupiah) yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



5. Bahwa perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang cakap dalam hukum untuk mengikat diri dalam suatu hal yang tidak melanggar peraturan sehingga sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1320 KUH Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. ***kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
2. ***kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
3. ***suatu hal tertentu;***
4. ***suatu sebab yang tidak terlarang.***

6. Bahwa terhadap pengalihan sewa atas obyek tersebut maka Tergugat berwajib membayar sewa kepada Penggugat senilai Rp. 14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama berdasarkan Pasal 2 Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH yaitu;

- a. Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-
- b. Tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp. 6.900.000.000,-
- c. Tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- d. Tanggal 5 September 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

7. Bahwa pembayaran sewa kepada Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat melalui Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH dengan **total pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat adalah senilai Rp. 12.600.000.000,-** (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran ke-1 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 18 Maret 2021;
- b. Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 4.400.000.000,- pada tanggal 4 Mei 2021;
- c. Pembayaran ke-3 sebesar Rp. 2.500.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2021;
- d. Pembayaran ke-4 sebesar Rp. 3.500.000.000,- pada tanggal 30 Juli 2021;
- e. Pembayaran ke-5 sebesar Rp. 1.700.000.000,- pada tanggal 22 September 2021;
- f. Pembayaran ke-6 sebesar Rp. 397.096.543,- pada tanggal 5 Oktober 2021



8. Bahwa pada tanggal 5 September 2021 Tergugat seharusnya sudah melakukan pembayaran pelunasan kepada Penggugat tetapi ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana perihal tersebut tidak pernah diberitahukan mengenai alasan tidak dilakukannya pelunasan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengirimkan surat tertanggal 24 Januari 2022 kepada Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH untuk meminta informasi mengenai kekurangan pembayaran pelunasan oleh Tergugat dan kemudian mendapatkan jawaban dari Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH melalui email tertanggal 25 Januari 2022 bahwasanya diketahui PT. Ubud Hot Stone telah melakukan pemotongan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp. 1.400.000.000,- yang akan digunakan untuk pembayaran pajak sewa tetapi tidak adanya jawaban atau respon lebih lanjut dari Tergugat mengenai pembayaran pajak tersebut ataupun adanya bukti pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh Tergugat.

9. Bahwa setelah memperoleh informasi dari Notaris mengenai kekurangan pembayaran pelunasan oleh Tergugat selanjutnya Penggugat mengirimkan surat somasi atau teguran kepada Tergugat untuk meminta segera melakukan pembayaran kekurangan pelunasan sewa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat Somasi tertanggal 5 Februari 2022
- b. Sureat Somasi ke-2 tertanggal 18 Februari 2022

10. Bahwa atas surat tersebut selanjutnya Penggugat mendapatkan respon melalui chat **whatsapp** dari Mr. Anton yang diketahui sebagai pemilik PT. Ubud Hot Stone sehingga terjalin komunikasi mengenai penyelesaian kekurangan pelunasan sewa yang belum dibayarkan sehingga untuk membuat adanya suatu kepastian akan dilakukannya pembayaran pelunasan maka Tergugat mengeluarkan surat berupa **Statement Letter** dibuat oleh Andrey Shreripacher selaku Direktur yang menyatakan Tergugat masih memiliki kekurangan pembayaran sewa kepada Penggugat senilai Rp. 1.400.000.000,- dan akan segera dibayarkan mulai bulan April 2022 sampai dengan akhir tahun 2022.

11. Bahwa berdasarkan **Statement Letter** tersebut maka Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat untuk pembayaran kekurangan pelunasan sewa sebagaimana telah dijanjikan akan diselesaikan sampai batas waktu akhir tahun 2022 tetapi setelah lama menunggu sampai dengan awal bulan Januari 2025 ternyata tidak ada informasi maupun pembayaran



yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat melalui kuasa hukum mengirimkan surat somasi atau tegoran kepada Tergugat untuk meminta Tergugat segera melakukan pembayaran pelunasan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Surat Somasi tertanggal 10 Februari 2025
- b. Sureat Somasi ke-2 tertanggal 15 Februari 2025

12. Bahwa terhadap surat somasi atau tegoran yang telah dikirimkan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat dikarenakan tidak adanya jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat maupun tidak adanya pembayaran kekurangan pelunasan sewa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat walaupun telah jatuh tempo sesuai waktu yang diberikan bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga menunjukan secara nyata Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

13. Bahwa Penggugat menunggu itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan sewa kepada Penggugat dan seharusnya Tergugat menaati kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 dikarenakan mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam:

Pasal 1338 KUH Perdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka berlaku ketentuan tentang perikatan.”

14. Bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat digunakan untuk Tergugat melakukan pemotongan kewajibannya secara sepihak terhadap Penggugat berupa pelunasan sewa senilai Rp. 1.400.000.000,- walaupun dengan alasan untuk pembayaran pajak karena sudah disepakati pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas sewa menyewa tersebut adalah Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



Pasal 7 Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021

“Ongkos akta ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sedangkan Pajak Sewa Menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama”

15. Bahwa Tergugat terbukti telah cidera janji (**wanprestasi**) terhadap Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, Penggugat berhak untuk meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIL

A. HUTANG POKOK

Kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat sebagai akibat tidak dibayarkannya kekurangan pelunasan sewa oleh Tergugat adalah senilai **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);**

B. DENDA

Kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat akibat tidak dibayarkannya pelunasan sewa oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat membayar pajak sewa kepada negara walaupun telah dilaporkan Penggugat berupa denda sebagai sanksi administratif oleh Dirjen Pajak sebesar 1,01 % per bulan atas keterlambatan pembayaran pajak selama 43 bulan terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai bulan Februari 2025 senilai **Rp. 608.020.000,- (enam ratus delapan juta dua puluh ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp. 1.400.000.000,- X 1,01 % X 43 bulan = Rp. 608.020.000,-

C. BIAYA

Bahwa disebabkan perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat membayar penggantian Biaya Perjanjian Jasa Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Kantor Hukum **“SIBURIAN & REKAN”** dalam melakukan upaya hukum terhadap Tergugat sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

II KERUGIAN IMMATERIL

Kerugian immateril berupa kehilangan nama baik sebagai pengusaha, kehilangan waktu yang berharga, pikiran dalam penyelesaian masalah ini yang menyebabkan stress yang mengakibatkan menurunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, serta hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat apabila uang tersebut dibayarkan tepat pada waktunya dan bisa dipergunakan untuk bisnis lainnya yang bila kesluruhan tersebut diperhitungkan maka dapat dinilai sekitar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

16. Bahwa akibat Tergugat tidak melakukan pembayaran pelunasan sewa sampai dengan saat ini maka Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran pajak ke negara atas transaksi sewa menyewa walaupun telah dilaporkan oleh Penggugat ke Dirjen Pajak yang berakibat Penggugat telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kantor pajak dan nantinya berkewajiban untuk membayar denda sebagai sanksi administratif yang dikenakan oleh Dirjen Pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 2/KM.10/2025

A. SANKSI ADMINISTRATIF

2. Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 4 ayat (2a), Pasal 6 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3) tarif

bunga per bulan 1,01 % (satu koma nol satu persen)

17. Bahwa dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran kekurangan pelunasan sewa sebesar Rp. 1.400.000.000,- kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan bahkan sampai dengan saat ini walaupun telah dikirimkan surat somasi atau tegoran kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya maka menunjukan secara jelas dan nyata Tergugat telah cidera janji (**wanprestasi**) terhadap Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tertanggal 5 Mei 2021 yang dapat berakibat uang yang dibayarkan oleh Tergugat dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 12.600.00.000,- (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) menjadi milik Penggugat sepenuhnya serta perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021

- *PELUNASAN pada tanggal 05-09-2021 (lima September dua ribu dua puluh satu) ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah*



- Semua pembayaran tersebut diatas harus ditransfer ke rekening pihak pertama yaitu Bank BCA KCP Pluit Kencana nomor rekening: 2440192168 atas nama MULIA BONGSO
- Apabila pada tiap tiap tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut diatas pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya maka Pihak Kedua diberikan tanggung waktu selama 30 (tiga puluh) hari kjetiga terhitung dari tiap tiap tanggal jatuyh tempo pembayaran tersebut diatas dan bila Pihak Kedua tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dariu Pihak Kedua menjadi milik Pihak Pertama sepenuhnya sebagai sangsi dari kjelalaian Pihak Kedua dan perjanjian ini batral demi hukum tanpa perlu meminta pembatalan dari Pengadilan Negeri setempat;

18. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kekurangan pelunasan sewa serta tidak mengindahkan surat somasi atau tegiran dari Penggugat menunjukan kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan adanya itikad tidak baik dari Tergugat sehingga nntuk menyelesaikan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Pasal 2 Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021

Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat ediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar.

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai adanya cidera janji (wanptestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 dan berakibat akta tersebut menjadi batal demi hukum.

20. Bahwa dengan Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 menjadi batal demi hukum maka mengakibatkan Penggugat tidak perlu mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan Tergugat berkewajiban mengembalikan penguasaan atas obyek kepada Penggugat sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim memutuskan Penggugat menjadi pemilik sepenuhnya uang sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) dan tidak perlu mengembalikan



uang tersebut kepada Tergugat serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan penguasaan sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali kepada Penggugat.

21. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan sehingga ada kekhawatiran Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) serta Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan maka Penggugat mohonkan agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset-aset yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:

sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara tepat pada waktunya, maka sudah sepantasnyalah Para Tergugat juga dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan;

23. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo, agar memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (WANPRESTASI);
3. Menyatakan Akta No. 20 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 5 Mei 2021 menjadi batal demi hukum;



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan terhadap:

sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali

5. Menyatakan Penggugat menjadi pemilik sepenuhnya uang sebesar **Rp. 12.600.000.000,-** (dua belas milyar enam ratus juta rupiah) dan tidak perlu mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan penguasaan sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali kepada Penggugat

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala KERUGIAN MATERIIL kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.108.020.000,- (dua milyar seratus juta delapan juta dua puluh ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- ◆ Hutang Pokok sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat reatus juta rupiah);**
- ◆ Denda pajak sebesar **Rp. 608.020.000,- (enam ratus delapan juta dua puluh ribu rupiah);**
- ◆ Biaya penggantian Perjanjian Jasa Bantuan Hukum antara Penggugat dengan Kantor Hukum "**SIBURIAN & REKAN**" dalam melakukan upaya hukum terhadap Tergugat sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**

8. Menghukum Tergugat untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi mengenai keabsahan Surat Kuasa

1. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara aquo (surat gugatan tertanggal 17 April 2025) yang telah teregister dalam perkara nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 bertindak selaku/untuk atas nama Mulia Bongso sebagai Penggugat (Prinsipal), ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebelumnya pernah dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata tertanggal 24 Februari 2025 dalam perkara yang telah teregister dengan perkara nomor 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025, hal tersebut jelas-jelas nampak dalam penyebutan kalimat “berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 “ dalam baik pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara aquo (perkara nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025) dan juga pada pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara perdata yang teregister dengan nomor 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025).

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebelumnya pernah dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata tertanggal 24

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Februari 2025 dalam perkara yang telah teregister dengan perkara nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025, yang kemudian dalam perkara teregister nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025 nyata-nyata telah digugurkan dikarenakan baik Kuasa Hukum Penggugat dan atau Prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan dalam perkara nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut dan tidak ada alasan ketidakhadirannya yang patut secara hukum, sehingga atas perkara teregister nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025 kemudian dinyatakan gugur sebagaimana putusan Majelis Hakim tertanggal 14 April 2025.

3. Bahwa dengan dipergunakannya kembali Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang secara khusus sebagai dasar/legalitas untuk mengajukan surat gugatan kembali dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, sementara sebelumnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 tersebut juga telah dipergunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara dengan register nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam nomer perkara 385/Pdt.G/2025/PN Dps pada tanggal 14 April 2025 maka menjadikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebagai surat kuasa yang cacat hukum karena kekhususan dari surat kuasa tersebut telah terpakai/dipergunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara dengan register nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam nomer perkara 385/Pdt.G/2025/PN Dps pada tanggal 14 April 2025, sehingga dengan demikian kuasa hukum dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025 tidak lagi memiliki legalitas dan/ atau kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan dan/ atau mewakili kepentingan dari Penggugat (Mulia Bongso) di dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025.

4. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 adalah sebagai surat kuasa yang diberikan untuk kepentingan

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



tertentu yaitu untuk mewakili Penggugat (Mulia Bongso) dan telah terpakai/dipergunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara dengan register nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam nomer perkara 385/Pdt.G/2025/PN Dps pada tanggal 14 April 2025, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 telah kehilangan relevansinya dalam perkara/tidak dapat dipergunakan lagi untuk mewakili dan/ataupun mengajukan gugatan dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 321 K/Sip/1971, "bahwa penerima kuasa (kuasa hukum) tidak dapat melimpahkan kuasanya kepada pihak lain tanpa adanya surat kuasa substitusi yang jelas", dengan demikian diartikan bahwa bila kuasa hukum ingin mewakili kepentingan kliennya maka harus memiliki surat kuasa baru yang khusus untuk mewakili kliennya. Maka dengan demikian pula dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 ini nyata-nyata tidak didasarkan atas surat kuasa khusus yang baru sehingga menjadikannya surat gugatan menjadi cacat hukum dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvalijke verklaard).

b. Eksepsi mengenai keabsahan Surat Gugatan

1. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara aquo (surat gugatan tertanggal 17 April 2025) yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 bertindak selaku/untuk atas nama Mulia Bongso sebagai Penggugat (Prinsipal), ternyata Surat Gugatan tertanggal 17 April 2025 adalah sebagai surat gugatan yang sebelumnya pernah dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata tertanggal 24 Februari 2025 dalam perkara yang telah teregister dengan perkara nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025 dan perkara nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 telah diputus gugur tertanggal 14 April



2025, namun gugatan tersebut kembali diajukan dalam perkara aquo perkara aquo (perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025 hanya dengan mengganti tanggal surat gugatan pada halaman 1 (satu) menjadi tanggal surat gugatan yaitu diganti dengan tanggal surat gugatan 17 April 2025 saja, sementara materi/isi gugatan dari halaman 1 (satu) hingga halaman 9 (Sembilan)/akhir tetap sama yang dibuktikan dengan nomer seri materai 10.000 yang sama yaitu 3CAMX211437336, maka dengan demikian selain adanya penyebutan kalimat “berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 “ dalam baik pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara aquo (perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025) dengan surat gugatan tertanggal 17 April 2025 dan juga pada pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025) dengan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2025 jelas-jelas menjadikan perkara aquo sebagai surat gugatan yang cacat hukum dan diduga diajukan kembali tanpa ada kordinasi/sepengetahuan daripada principal dimana pada saat sidang mediasi Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menghadirkan Prinsipal (Penggugat Mulia Bongso) sebagaimana disyaratkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, “Penggugat wajib menghadiri mediasi secara langsung, baik didampingi kuasa hukum atau tidak, kecuali ada alasan sah untuk tidak hadir. Jika Penggugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka dengan demikian atas surat gugatan dalam perkara aquo (surat gugatan tertanggal 17 April 2025) yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang “mengaku” bertindak selaku/untuk atas nama Mulia Bongso sebagai Penggugat (Prinsipal) sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvalijke verklaard).

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



2. Bahwa dengan adanya/dipergunakannya surat kuasa dan surat gugatan yang sama dimana sebelumnya dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 telah diputus gugur, juga nampak jelas penggunaan materai 10.000 nomer baik pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dan surat gugatan yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 yang telah diputus gugur dan kemudian Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dipergunakan kembali untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo (surat gugatan tertanggal 17 April 2025) yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025 yang hanya mengganti tanggal surat gugatan pada halaman 1 (satu) maka atas penggunaan materai 10.000 baik pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dan pada surat gugatan dalam perkara aquo yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 adalah sebagai perbuatan atas penggunaan materai bekas, yang mana perbuatan penggunaan materai bekas tidak diperkenankan oleh undang-undang dikarenakan dapat merugikan Negara dan merupakan sebagai perbuatan melanggar hukum bila merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dimana terdapat ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selain juga penggunaan materai bekas dapat meragukan keasahan dokumen dan dapat menjadikan dokumen tidak sah/tidak sahnya dokumen sebagai alat bukti di Pengadilan.

3. Bahwa dengan dipergunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dan pada surat gugatan dalam perkara aquo yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 dengan materai 10.000 yang telah dipergunakan sebelumnya di dalam mengajukan dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 telah diputus gugur maka baik Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 maupun surat gugatan dalam perkara aquo



yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 menjadi cacat hukum sehingga sudah sepantasnya atas perkara aquo ditolak atau atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvalijke verklaard).

c. Eksepsi mengenai kekurangan pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa sebagaimana dalil/posita dalam surat gugatan pada angka 1 (satu) yang menyebutkan "Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswasta yang menguasai dan pemegang hak sewa atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali yang perolehan hak sewanya berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah No. 19 tertanggal 03-09-2013 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali dengan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung", dan pada angka 3 (tiga) posita Penggugat juga menyampaikan nama/subyek hukum bernama Ibu Dyas beserta kawan-kawan sebagai perantara yang memiliki peran aktif menghubungi serta menemui Penggugat untuk membicarakan keinginan Tergugat untuk menyewa lokasi tanah yang dikuasai Penggugat. Sehingga dari posita Penggugat tersebut jelas-jelas ada pihak-pihak lain yang terkait mengenai baik status tanah dan status kepemilikan, namun pihak-pihak yang disebutkan di dalam posita yaitu Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH., I Wayan Surid dan Ibu Dyas beserta kawan-kawan tidak ikut turut serta dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo paling tidak sebagai Turut Tergugat guna membuat permasalahan dan peristiwanya menjadi terang dan jelas. Maka dengan tidak diadakannya Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH sebagai pihak yang membuat Akta Sewa Menyewa Tanah No. 19 tertanggal 03-09-2013 dan I Wayan Surid sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 serta Ibu Dyas beserta kawan-kawan sebagai perantara yang menjadikan sewa menyewa tanah tidak ikut turut



serta dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo menjadikan gugatan aquo adalah sebagaigugatan yang kurang pihak.

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenaipihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat". Maka dengan tidak ditariknya Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH dan I Wayan Surid serta Ibu Dyas beserta kawan-kawan sebagai pihak maka gugatan perkara aquo menjadi cacat formil sehingga konskwensi hukumnya adalah surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan kurang pihak (plurium litis consortium)".

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudah sepantasnya menyatakan dalam amar putusan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan apa yang diuraikan pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat sebagai kebenaran.
3. Bahwa perkara aquo yaitu yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 adalah sebagai perkara yang mengada-ada dan perkara yng dipaksakan kembali diajukan kembali diduga tanpa ada kordinasi dengan dengan Prinsipal sebagai Penggugat yaitu Mulia Bongso, mengingat antara Tergugat dengan Prinsipal Penggugat (Mulia Bongso) sebelum gugatan perkara aquo berproses di Pengadilan Negeri Denpasar, antara Tergugat dengan Prinsipal Penggugat (Mulia Bongso) telah terjadi penyelesaian berupa kekurangan pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai tanggal 03 September 2043.

4. Bahwa benar Tergugat sebelumnya digugat dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 dan atas perkara tersebut kemudian telah diputus gugur tertanggal 14 April 2025, dan kemudian setelah itu sebelum perkara aquo yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

5. Bahwa kewajiban Tergugat sebagaimana disepakati dalam Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali yang juga dituntut kembali dalam perkara aquo yaitu kekurangan pembayaran atas sewa tanah yaitu sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) telah dilakukan pembayaran/penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat pada 25 mei 2025 dengan cara transfer melalui kantor pajak dan telah diterima oleh Penggugat.

6. Bahwa dengan telah dilakukannya/dilunasinya kekurangan pembayaran atas sewa tanah yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), membuktikan Tergugat telah beritikad baik melakukan pembayaran/penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat pada 23 mei 2025 dengan cara pembayran melalui kantor pajak dan telah diterima oleh Penggugat maka sudah tidak ada urgensinya lagi terhadap perkara aquo, sehingga atas dalil dan petitum perkara aquo sudah sepatasnya untuk ditolak.

7. Bahwa meskipun Tergugat telah melakukan/memenuhi kewajibannya dengan melunasi kekurangan pembayaran atas sewa tanah yaitu sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), namun demikian Tergugat kembali digugat

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



dengan dalil dan petitum gugatan yang sama sehingga Tergugat merasa dirugikan dengan terlebih hingga saat ini Tergugat belum menerima penyerahan secara fisik atas sebidang Tanah yang disewanya yaitu sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang perolehan hak sewanya berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

8. Bahwa dengan telah dipenuhinya kekurangan pembayaran atas sewa tanah yaitu sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran/penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat pada 25 mei 2025 dengan cara transfer melalui kantor pajak dan telah diterima oleh Penggugat maka terhadap dalil dan tuntutan dalam perkara aquo ini sudah tidak relevan untuk ditanggapi lagi dan untuk itu sudah sepantasnya atas dalil-dalil dan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo sudah sepantasnya untuk ditolak.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada bagian rekonvensi ini mohon selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Reonvensidan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa terhadap apa yang telah disampaikan/diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi pada bagian dalam eksepsi dan pada bagian pokok perkara dalam Konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pada bagian Rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak Penyewa atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang perolehan hak sewanya berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang menyewakan atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang perolehan hak sewanya berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

5. Bahwa atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang disepakati baik Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali untuk jangka waktu sewa terhitung dari 05-05-2021 s/d. 03-09-2043 dengan nilai harga sewa sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

6. Bahwa atas nilai harga sewa dengan total sejumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) memang sebelumnya belum dapat dilakukan pembayaran sepenuhnya/pelunasaanya oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dilakukan gugatan dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 dan kemudian telah diputus gugur tertanggal 14 April 2025.

7. Bahwa setelah perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025 dan kemudian telah diputus gugur tertanggal 14 April 2025 maka Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik kemudian melakukan pembayaran sepenuhnya/pelunasaanya oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 mei 2025 dengan nilai

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sejumlah Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensidengan bukti berupa bukti denpaftaran dan pembayaran di kantor pajak

8. Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran sepenuhnya/pelunasannya oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 mei 2025 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp14.000.000.000(empat belas milyar rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dengan bukti berupa bukti transfer dan pembayaran pajak maka Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kewajibannya sebagai Pihak Penyewa yang beritikad baik sebagaimana ditentukan dalam berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.

9. Bahwa namun demikian Penggugat Rekonvensi kembali digugat dengan dalil dan petitum yang sama dengan dalil dan petitum dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 dan kemudian telah diputus gugur tertanggal 14 April 2025, sehingga atas adanya gugatan dalam perkara aquo sementara Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannnya berdasarkan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi yang melanggar kesepakatan atas Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali terlebih atas bidang tanah yang disewa Penggugat Rekonvensi belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materi yaitu sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu total Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan kerugian immaterial yaitu sejumlah Rp.

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang berupa beban rasa phsikis yang dialami Penggugat Rekonvensi dengan terkurasnya pikiran, waktu dan biaya yang sampai saat ini tidak mendapatkan haknya sebagai Penyewa atas bidang tanah yang disewa Penggugat Rekonvensi, untuk itu sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan atas sejumlah total uang yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah yaitu total Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak ilusioner maka terhadap sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dirasa perlu agar diletakan sita jaminan untuk kemudian agar Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh/menguasai sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi guna pemenuhan hak dari Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang untuk itu.

12. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya putusannya oleh Tergugat Rekonvensi maka agar Terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Reonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ((Niet ontvalijke verklaard)).

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolakgugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajiban berupa pembayaran pelunasan harga sewa sebagaimana telah disepakati dalam Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali sejumlah sejumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan telah diterima Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas Akta No. 20 yaitu Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 05-05-2021 yang dibuat oleh Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti kerugian materi sejumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) dan biaya ganti kerugian immateri sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak daripadanya atas sebidang

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 1212 atas nama I Wayan Surid yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat yang berwenang untuk itu;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik, tertanggal 17 Juli 2025 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 26 Juli 2025 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Replik maupun Duplik tersebut dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Sewa menyewa Tanah No 19 tanggal 3 September 2013 dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1212 atas nama I Wayan Surid dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa No 20 tanggal 5 Mei 2021 dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi No. 055/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 4 Mei 2021 dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran bank BCA tanggal 5 Maret 2021 dan diberi tanda P-6;



7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran bank BCA tanggal 30 Juli 2021 dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 22 September 2021 dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 5 Oktober 2021 dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 24 Januari 2022 dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Print out email tanggal 1 Agustus 2025 dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (Somasi) tanggal 8 Februari 2022 dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (Somasi) ke dua tanggal 18 february 2022 dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Statement Letter tanggal 14 Maret 2022 dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran (Somasi) pembayaran pelunasan uang sewa tanggal 10 february 2025 dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat teguran (Somasi) ke-2 pembayaran pelunasan uang sewa tanggal 15 Februari 2025 dan diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Bukti Pemotongan PPH Final KPP Pratama Gianyar dan diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar tanggal 27 Mei 2025 dan diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kode Billing 041215523284599 dan diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 1 September 2025 dan diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa Surat - surat tersebut telah diberi meterai dan telah dilegalisir, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI LUH PUTU EKA SUPRAPTI

Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Penggugat sebagai pihak yang menyewakan tanah kepada Tergugat Tergugat sebagai penyewa tanah dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari I Wayan Sukadana dulunya karyawan PT. Ubud Hot Stone sebagai staf waktu itu Pak wayan menghubungi saksi untuk dicarikan tanah untuk disewa kebetulan saksi Adalah seorang agen (makelar)

Bahwa Pak Wayan menghubungi saksi atas perintah pak Andre dari PT Ubud Hot Stone;

Bahwa saksi dihubungi Pak Wayan karena saksi yang mengetahui tanah yang akan disewa tersebut

Bahwa selanjutnya Tergugat mendapatkan tanah sewa yang lokasinya di pecatu;

Bahwa tanah yang disewa luasnya 50 are 5000 m2

Bahwa dulunya itu tanah disewa oleh pak Mulia Bongso (penggugat) dari pak Made Surya

Bahwa Sewa menyawa antara Pak Mulia Bongso dengan Pak made Surya ada perjanjiannya;

Bahwa setelah itu pak Mulia mengontrakan kembali kepada PT Bali Hot Stone;

Bahwa kontrak tersebut dilaksanakan kalau tidak salasekitar tahun 2018;

Bahwa perjanjiannya dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH di Kuta;

Bahwa PT bali Hot Stone (Tergugat) menyewa sisa dari sewanya pak Mulia bongso dari pak Surya sekitar lagi 23 tahun

Bahwa sewanya berakhir tahun 2043;

Bahwa waktu itu harga sewanya sekitar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar)

Bahwa pada saat over kontrak dari Penggugat ke Tergugat Pak Surya mengetahuinya;

Bahwa pada saat ke Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH di Kuta Pak Surya tidak ikut , saksi yang mewakilinya;

Bahwa tidak ada surat kuasa yang diberikan kepada saksi sebagai perwakilan pak Surya;

Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Ubud Hot Stone bergerak dibidang apa;

Bahwa pembayaran sewa menyewa tersebut sudah ada pembayaran yaitu:

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pertama DP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar sebelum perjanjian di Notaris

Pembayaran termin pertama Rp 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah) setelah ada perjanjian di Notaris sekitar 2 (dua) bulanan

Pembayaran termin kedua Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Pembayaran termin ketiga saksi tidak mengetahuinya karena penggugat sudah berhubungan langsung dengan tergugat tetapi Penggugat pernah menghubungi saksi bahwa Tergugat belum melakukan pembayaran yang keempat;

Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui BCA

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah penandatanganan ada penyerahan obyek yang saksi ketahui jika pembayaran tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu maka perjanjian tersebut batal;

Bahwa batas terakhir pembayaran tahun 2021;

Bahwa saksi tidak mengetahui details perjanjiannya;

Bahwa saksi tidak mengetahui total yang dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada melakukan Upaya untuk menagihnya melalui somasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali penggugat melakukan somasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahan sampai Pak Mulia Bongso menggugat PT Ubud Hot Stone bali;

Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah atas nama PT. Ubud Hot Stone karena pernah ditunjukkan;

Bahwa saksi mengetahui dalam perjanjian tersebut ada sanksi kalau tidak ada pembayaran tapi pastinya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa perjanjian antara penggugat dengan Pak Surya berakhir tahun 2043

Bahwa saksi mengetahuinya dari mendengar cerita secara ;

Bahwa saksi mengetahui lokasi obyeknya;

Bahwa saksi mengenalnya pak Made Suryasana (Pak Surya) adalah pemilik tanah ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Bahwa hubungan pak made Suryasana dengan Pak Mulia Bongso adalah dulu tanah tersebut milik Pak Made Suryasana kemudian disewa oleh Mulia Bongso;

Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui pak Mulia Bongso menyewa tanah Pak Suryasana dikenalkan oleh Pak Suryasana kepada Pak Mulia Bongso dan mengatakan bahwa tanahnya disewa oleh Mulia Bongso;

Bahwa saksi pernah melihat akta sewa menyewa pak Mulia Bongso dengan Pak Suryasana

Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-3 waktu di notaris tetapi secara mendetails saksi tidak pernah membacanya;

Bahwa saksi mengetahui Pak Andre adalah Bossnya PT. Ubud Hot Stone;

Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran untuk sewa ini sudah dilunasi oleh tergugat atau belum tetapi seharusnya sudah dilunasi;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah tersebut dilakukan setelah pembayaran lunas atau setelah ditandatangani Akta;

Bahwa pada saat pembuatan Akta siapa saja yang hadir adalah Pak Mulia Bongso, pak Andre, Pak Wayan dan saksi sendiri dan Notaris;

Bahwa pada saat itu ada pembicaraan kalau tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu makan pembayaran yang sudah dibayarkan hangus;

Bahwa kapasitas saksi hadir di Notaris adalah sebagai mediator antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dari Mas Eddy kalau tidak dibayar lunas maka pembayaran akan hangus

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-5 baru sekarang mengetahuinya;

Bahwa saksi pernah melihatnya SHM tersebut atas nama Pak Wayan Surid;

Bahwa saksi mengetahui Pak Andre berasal dari Rusia;

Bahwa Pak Andre tidak bisa berbahasa Indonesia tetapi pada saat itu yang menerjemahkannya adalah Mas Eddy (Notaris)

Bahwa saksi mengetahui yang membayar pajak sewa menyewa tersebut pajaknya adalah Penggugat ;

Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi FRANS C HARSONO



Bahwa saksi mengenal Penggugat karena teman baik dan tidak ada hubungan pekerjaan

Bahwa saksi mengenal Tergugat;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 saksi bersama Penggugat datang berangkat dari Jakarta ke Bali terus langsung ke kantor Notaris Eddy Nyoman Minarta, SH katanya ada transaksi, pemindah tanganan sewa menyewa dan di Notaris pada saat itu Aktanya sudah ditandatangani oleh PT. Ubud Hot Stone kemudian Penggugat bertanya uangnya mana ? dijawab oleh Notaris Eddy uangnya masih proses transfer akhirnya Penggugat tidak jadi tanda tangan kemudian balik ke Hotel, kemudian pak Eddy telpon bahwa uangnya sudah jalan besok bisa tandatangan,

Bahwa kemudian besoknya tanggal 5 Mei 2021 saksi dan Penggugat kembali ke kantor Notaris Eddy disitu kita baca Akta perjanjiannya

Bahwa perjanjian yang saksi maksud adalah perjanjian sewa menyewa, awalnya Penggugat yang sewat tetapi tidak dibangun-bangun akhir ada makelar yang telpon namanya kalau tidak salah Ibu Tia telpon ke Penggugat

Bahwa saksi mengetahui lokasi sewa menyewa tanah tersebut ada di Desa Pecatu;

Bahwa luas tanahnya 12.000 m2 tetapi yang disewakan 5000 m2;

Bahwa waktu sewanya sekitar 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun

Bahwa mulai sewa sejak bulan september awal tahun 2013 sampai 2043,

Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewanya untuk 30 tahun pertama;

Bahwa jangka waktu sewanya tahun 2043,

Bahwa saksi datang ke Notaris Edi tahun 2021 adalah dalam rangka over sewa yang sisanya lagi 21 tahun kepada PT. Ubud Hot Stone;

Bahwa saksi mengetahui sampai berakhirnya sewa yaitu tahun 2043;

Bahwa harga sewanya Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar)

Bahwa pembayarannya dilakukan sebelum berangkat di kasih DP Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian waktu tanda tangan itu di transfer Rp 6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dari Notaris kepada penggugat, untuk pembayaran selanjutnya disepakati ada 2 (dua) termin lagi yaitu masing-masing Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa masa pembayaran terminya 5 Juli 2021 dan 5 september 2025 seingat saksi masing-masing permbayaran selisih waktunya 2 (dua) bulan, 2 (dua) bulan

Bahwa pembayaran termin tersebut tertuang dalam perjanjian karena saksi ikut membacanya karena Penggugat sudah berumur kemudian saksi sebagai teman membantu membacanya;

Bahwa setahu saksi sejak tandatangan akta tersebut tanggal 5 Mei 2021 sudah beralih obyek tersebut kepada PT. Bali Hot Stone karena perjanjiannya seperti itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui diperuntukan untuk apa oleh tergugat setelah obyek tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada tergugat;

Bahwa permasalahan anantara Penggugat dan tergugat adalah masalah sisa pembayaran sekitar 1,4 milyar belum dibayar lunas oleh Tergugat sempat juga ada somasi tetapi tetap tidak dibayar juga bulan september 2021 pembayarannya sudah selesai;

Bahwa setelah pembayaran yang Rp 6.900.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) sempat ada pembayaran tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa aampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat dan tergugat tidak bisa dihubungi;

Bahwa somasi sudah dilayangkan ke tergugat tahun 2022,

Bahwasetelah somasi belum juga ada pembayaran akhirnya tahun 2023 saksi datang lagi ke Notaris dan Notarisnya bilang itu urusan antara Penggugat dan tergugat bukan lagi urusan notaris;

Bahwa selain yang belum dibayarkan sekitar 1,4 milyar ada yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu pajaknya belum dibayar karena belum lunas jadi dipending-pending terus, tetapi akhirnya Penggugat yang bayar pajaknya;

Bahwa seingat saksi dalam perjanjian kalau tidak membayar lunas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo maka pihak penyewa harus mengembalikan kepada Penggugat termasuk semua

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



investasi semua yang sudah dibangun diatas obyek tersebut dan uang yang sudah diterima oleh penggugat menjadi hangus;

Bahwa pada saat penandatanganan pihak tergugat hadir perwakilannya tetapi pada saat itu tidak ada pembicaraan karena perjanjian tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh tergugat;

Bahwa seharusnya 30 hari dari tanggal 5 september 2021 tidak dibayarkan maka tanggal 5 Oktober 2021 harusnya obyek tersebut sudah dikembalikan kepada Penggugat karena tergugat tidak membayar sesuai dengan perjanjian

Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 dan saksi pernah melihatnya dan pernah membacanya;

Bahwa dalam perjanjian semua pembayaran harus sudah diterima di rekening BCA penggugat dan semua pajak sewa menyewa yang timbul akan dibayarkan oleh Penggugat setelah pembayaran lunas;

Bahwa penggugat mau membayar pajak karena pada saat itu konsultan pajaknya menghubungi Penggugat bahwa pembayaran pajaknya untuk sewa menyewa tersebut sudah jatuh tempo dan sudah ada denda dan dan sekarang penggugat mengajukan permohonan untuk mengurangi dendanya;

Bahwa pada saat penandatanganan akta pihak tergugat hadir perwakilannya dan pada saat itu sudah ada tandatangan dari PT Ubud Hot Stone sehingga tidak ada pembicaraan lagi;

Bahwa pada saat itu tidak ada penandatanganan dari pihak tergugat hanya sebagai saksi karena sebelumnya sudah ada tandatangan di Akta tersebut oleh tergugat dan penggugat datang ke Notaris hanya untuk menandatangani disaksikan perwakilan tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tergugat ada mengirim surat kepada Penggugat terkait keterlambatan pembayaran;

Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Ubud Hot Stone pernah membayar pajaknya karena setahu saksi yang membayar pajaknya adalah Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-5;

Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan hanya sekali yang lainnya hanya berupa somasi saja;

Bahwa saksi sudah membayar pajak baru-baru ini sekitar akhir agustus/ awal september 2025 tepatnya saksi tidak tahu



Atas keterangan saksi Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Salinan Pernyataan keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum pemegang Saham PT. Ubud Hotl Stone nomor 26 tanggal 13 maret 2025 dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan nomor 385/Pdt.G/2025 tanggal 6-3-2025 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan nomor 587/Pdt.G/2025 tanggal 5-5-2025 dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan nomor 385/Pdt.G/2025/PN.Dps tanggal 14 April 2025 dan diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran Sewa dan diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa nomor 20 tanggal 5 Mei 2021 dan diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari print out Surat Tagihan Pajak dari Direktorat jendral Pajak dan diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Print out Surat Keputusan Kemenkum HAM RI nomor AHU-0019392.AH.01.02. tahun 2025 dan diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Print out Surat Keputusan Kemenkum HAM RI nomor AHU-0019392.AH.01.02. tahun 2025 tertanggal 18 Maret 2025 dan diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Maaf dan Keterangan pembayaran dan diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengiriman Pos No resi P2506080020010 dari PT Hot Stone kepada Mulia Bongso tanggal 8 Juni 2025 dan diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai print out Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana NO Alam Penyebaran Corona Virus Sisease 2019 (Civid-19) sebagai bencana Nasional dan diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan printout Keputusan Presiden republic Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status



pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari print out Sreen Capturee dan diberi tanda T-14;

15. Fotokopi dari fotokopi Kode Billing pembayaran Pajak dan diberi tanda T-15;

16. Fotokopi dari print out Peraturan Pemerintah/PP Nomor 34 tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan dan diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Surat - surat tersebut telah diberi meterai dan telah dilegalisir, selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS PUTRA YOGI SMARA

Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat

Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena saksi adalah konsultan pajak PT Bali Hot Stone;

Bahwa menjadi konsultan pajak di PT Bali Hot Stone sejak tahun 2025 dan bergabung secara independen;

Bahwa saksi mengerjakan PPH 21 untuk karyawan ;

Bahwa saksi pernah mengerjakan pajak terkait sewa menyewa yang saksi ketahui antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui nilai sewanya sekitar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar)

Bahwa setahu saksi besaran pajak adalah 10 % dari nilai sewa yaitu sekitar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan oleh tergugat;

Bahwa tergugat yang membayar pajak tersebut karena saat itu ada somasi dari Penggugat

Bahwa setahu saksi somasi tersebut mengenai pajak yang disewa tersebut;

Bahwa somasi tersebut dipenuhi dengan membayarkan pajaknya pada tanggal 23 Mei 2025

Bahwa setahu saksi somasi terakhir pada bulan 10 februari 2025;

Bahwa saksi pernah membaca perjanjiannya disana tertulis untuk pembayaran pajak akan dilakukan oleh Pihak Pertama yaitu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tergugat membayar pajak tersebut karena ada somasi tersebut dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya;

Bahwa saksi mengetahui bukti T-5 ;

Bahwa bukti pembayarannya sudah dikirimkan kepada Penggugat

Bahwa sesuai dengan peraturan PP nomor 34 tahun 2017 pasal 3 ayat (2) dan (3) tentang perpajakan disitu dijelaskan yang menjadi pemotong pajak jika terjadi transaksi sewa menyewa adalah si penyewa ;

Bahwa saksi sebagai konsultan pajak sejak tahun 2018 di PT Bali Hot Stone baru tahun 2025;

Bahwa saksi bergabung dalam asosiasinya AKP salah satu asosiasi konsultan Pajak

Bahwa saksi hanya membaca perjanjian tersebut mengenai kewajiban membayar pajak dimana yang wajib membayar adalah pihak pertama yaitu Penggugat;

Bahwa pembayaran pajak tersebut itu melalui NPWP PT. Bali Hot Stone

Bahwa untuk melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan tanpa menggunakan NPWP penggugat;

Bahwa pembayaran pajak yang saksi lakukan sudah diterima oleh pajak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama telah melakukan pembayaran pajak disini ada double pembayaran tetapi nanti bisa di restitusi;

Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran pada saat itu sudah ada kode billing;

Terhadap keterangan saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat , dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai keabsahan Surat Kuasa;
 - Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman 1 (satu) surat gugatan dalam perkara aquo (surat gugatan tertanggal 17 April 2025) yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 bertindak selaku/untuk atas nama Mulia Bongso sebagai Penggugat (Prinsipal), ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebelumnya pernah dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata tertanggal 24 Februari 2025 dalam perkara yang telah teregister dengan perkara nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 6 Maret 2025 yang berdasarkan putusan Majelis Hakim tertanggal 14 April 2025 nyata-nyata telah dinyatakan gugur.
 - Bahwa dengan dipergunakannya kembali Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang secara khusus sebagai dasar/legalitas untuk mengajukan surat gugatan kembali dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025, maka kuasa hukum dalam dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. Tertanggal 5 Mei 2025 tidak lagi memiliki legalitas dan/atau kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan dan/atau mewakili kepentingan dari Penggugat (Mulia Bongso) di dalam perkara aquo/perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025. maka sudah sepantasnya gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvalijke verklaard);
2. Eksepsi mengenai keabsahan Surat Gugatan;
 - Bahwa dengan dipergunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dan pada surat gugatan dalam perkara aquo yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 dengan materai 10.000 yang telah dipergunakan sebelumnya

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



di dalam mengajukan dalam perkara perdata yang teregister dengan nomer 385/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 6 Maret 2025 telah diputus gugur maka baik Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 maupun surat gugatan dalam perkara aquo yang telah teregister dalam perkara nomer 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025 menjadi cacat hukum sehingga sudah sepantasnya atas perkara aquo ditolak atau atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvalijke verklaard).

3. Eksepsi mengenai kekurangan pihak (plurium litis consortium);

- Bahwa dari posita Penggugat tersebut jelas-jelas ada pihak-pihak lain yang terkait mengenai baik status tanah dan status kepemilikan, namun pihak-pihak yang disebutkan di dalam posita yaitu Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH., I Wayan Surid dan Ibu Dyas beserta kawan-kawan tidak ikut turut serta dijadikan sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo paling tidak sebagai Turut Tergugat guna membuat permasalahan dan peristiwanya menjadi terang dan jelas. Gugatan mengandung cacat formil sehingga konskwensi hukumnya adalah surat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan kurang pihak (plurium litis consortium)";

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 17 Juli 2025;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai keabsahan Surat Kuasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) jenis eksepsi, yaitu :

1. Eksepsi Prosesual, contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif;
2. Eksepsi Prosesual diluar eksepsi kompetensi, salah satu bentuknya adalah Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah;
3. Eksepsi Hukum materiil;

Menimbang, bahwa Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah diajukan apabila surat kuasa bersifat umum, dibuat oleh orang yang tidak wenang, atau tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat atas nama **Mulia Bongso** telah menyerahkan kuasa kepada **Andy Parlindungan Siburian, SH, MH, Narumi Bungas Gazali, SH, MKN, dan Erfan Hidayat Syar, SH**, para advokat pada Kantor Hukum “**Siburian & Rekan**” untuk mewakili kepentingan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No : 2121 tanggal 26 Mei 2025.;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah dibuat dalam bentuk tertulis sehingga surat kuasa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal147 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa terkait dengan SEMA No. 6 Tahun 1994, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal147 ayat (1) RBG yaitu :

1. Menyebut kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebut jenis atau masalah perkaranya

Menimbang, bahwa mencermati surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2025 tersebut diatas ternyata sudah secara tegas menyebutkan :

1. Bahwa kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa di Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Menyebutkan identitas Mulia Bongso dan menyebutkan mengajukan gugatan terhadap PT. Ubud Hot Stone;
3. Menyebutkan jenis perkaranya adalah gugatan Wanprestasi;

Sehingga ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, telah terpenuhi ada pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 tersebut;

Menimbang, bahwa, namun demikian setelah dilakukan penelusuran melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, ternyata ditemukan data, bahwa sebelum perkara ini diajukan, sudah pernah ada terdaftar perkara dengan subjek dan objek yang sama dengan perkara ini. Surat Gugatan perkara tersebut tertanggal 24 Februari 2025 dengan Nomor perkara: 385/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 6 Maret 2025 yang berdasarkan putusan Majelis Hakim tertanggal 14 April 2025 telah dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 385/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 6 Maret 2025, yang menjadi kuasa dari Penggugat adalah kuasa yang sama dengan perkara ini (perkara nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps. tertanggal 5 Mei 2025);

Menimbang, bahwa selain melakukan penelusuran melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, dipersidangan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda :

- Fotokopi Surat Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2025 tanggal 6 Maret 2025 diberi tanda T-2;
- Fotokopi Surat Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan diberi tanda T-3;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2025/PN.Dps tanggal 14 April 2025 dan diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksma surat bukti bertanda T-2 sd T-4 tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa baik dalam perkara Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2025 tanggal 6 Maret 2025 maupun perkara Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025 tanggal 5 Mei 2025, ternyata Penggugat menggunakan surat kuasa yang sama yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, dengan peruntukan subjek, objek dan kualifikasi perkara yang sama;

Menimbang, bahwa secara hukum, Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sudah dipergunakan dalam perkara Nomor: 385/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 6 Maret 2025 dan perkara tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap. Sehingga surat kuasa tersebut tidak diperbolehkan lagi dipergunakan sebagai dasar pengajuan atas perkara aquo (Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025 tanggal 5 Mei 2025). Namun senyatanya surat kuasa tersebut dipergunakan kembali oleh Penggugat tanpa ada proses pembaharuan dengan membuat Surat kuasa baru sebagai dasar bagi pihak penerima kuasa untuk menyusun, menandatangani, mengajukan dan juga melakukan tindakan-tindakan hukum mewakili kepentingan pemberi kuasa, dalam hal ini Penggugat Mulia Bongso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan sendirinya kedudukan para kuasa sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa (Penggugat dalam perkara aquo) yaitu Mulia Bongso menjadi tidak sah. Sehingga gugatan yang ditandatangani oleh para Kuasa tersebut tidak sah. Dan bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah



dan tidak mengikat. Maka adalah beralasan apabila gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan keabsahan Surat Kuasa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama dari Tergugat sudah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka untuk eksepsi selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Rekonvesi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu syarat gugatan rekonvensi dianggap sah dan diterima (*admissible*) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang bahwa oleh karena antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi terdapat pertautan/hubungan yang sangat erat maka putusan rekonvensi tidak terlepas dari putusan konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Konvensi oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, dengan demikian maka Gugatan Rekonvensi tidak dapat pula diperiksa dan diputus sebelum Gugatan Konvensi diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "*jika suatu gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara asessor gugatan rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima*", maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 114 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 5 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.
Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Ketut Semaraguna, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan.....	Rp	37.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Penggandaan Berkas.....	Rp	40.000,00

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 587/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,00
7	Meterai	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah.....	Rp.	247.000,00